



PUTUSAN

Nomor 2555 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FERRY LIZA, bertempat tinggal di Legok, RT 06, RW 02,
Desa Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk., KANTOR CABANG PEMBANTU UMK GOMBONG**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 425, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Henoch Munandar dan Merisa Darwis selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Argo Wibowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank BTPN, Tbk., beralamat di Jalan Indrakila, Nomor 15, Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023;
- 2. Sdr. ANDREAS SAGITA PRASETYA**, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar, Blok B4/B5, RT 003, RW 005, Desa Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
Para Termohon Kasasi;

D a n :

- 1. NOTARIS MAYA DIANASARI, S.H.**, selaku PPAT di Kabupaten Kebumen, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 598, Kabupaten Kebumen;
- 2. NOTARIS SITI LESTARIANA, S.H.**, selaku PPAT di Kabupaten Banyumas, beralamat di Jalan Jenderal

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2555 K/Pdt/2024



Sudirman Barat, Nomor 108, Purwokerto;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEBUMEN**, berkedudukan di Jalan Arungbinang, Nomor 17, Kebumen;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 356-358, Kabupaten Banyumas;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 876, Purwokerto, diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Direktur Hukum dan Humas DJKN atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soeparjanto, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada KPKNL Purwokerto, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 876, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Menyatakan bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengenai pokok perkara ini, semua

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2555 K/Pdt/2024



pihak untuk menghentikan segala aktifitas termasuk upaya pengosongan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa;

2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dan/atau secara bersama-sama membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - 2.1. Perjanjian Kredit Nomor 0000307-SPK-7087-0609, tanggal 22 Juni 2009,
 - 2.2. Perjanjian perubahan yaitu Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 6001339-ADDPK-7087-0311, tanggal 25 Maret 2011,
 - 2.3. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 7001349-ADDPK-7087-0911, tanggal 26 September 2011,
 - 2.4. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 5001813-ADDPK-7087-0712, tanggal 25 Juli 2012,adalah perjanjian yang dibuat dengan cara melawan hukum, sehingga dengan terbitnya perjanjian tersebut adalah sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Pengalihan Hak Tanggungan Nomor 304/Sempor/2011, tertanggal 8 November 2011, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, selaku PPAT Wilayah Kabupaten Kebumen, akta tersebut dibuat dengan cara melawan hukum, sehingga dengan terbitnya akta tersebut adalah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Akta Pengalihan Hak Tanggungan Nomor 780/2011, tertanggal 14 November 2011, yang dibuat oleh Turut Tergugat II, selaku PPAT Wilayah Kabupaten Banyumas, akta tersebut dibuat dengan cara melawan hukum, sehingga dengan terbitnya akta

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2555 K/Pdt/2024



- tersebut adalah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1833/2011, yang dibuat oleh Turut Tergugat III, sertipikat tersebut dibuat dengan cara melawan hukum, sehingga dengan terbitnya sertipikat tersebut adalah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 06826/2011, yang dibuat oleh Turut Tergugat IV, sertipikat tersebut dibuat dengan cara melawan hukum, sehingga dengan terbitnya sertipikat tersebut adalah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan bahwa penyelenggaraan lelang, pada:
Hari, tanggal : Jumat, 10 Januari 2014,
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai,
Tempat : Kantor KPKNL Purwokerto,
(alamat: Jalan Pahlawan, Nomor 876, Purwokerto),
adalah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan bahwa penunjukan pembeli/pemenang lelang yaitu Tergugat II sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, tertanggal 10 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang yaitu Sujoko Hadi Putro, S.E., telah ditunjuk pembeli/pemenang lelang, yaitu Tergugat II terhadap objek Hak Tanggungan Nomor 1833/2011, yaitu berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya, dijual dalam 1 (satu) paket, masing-masing tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 155, 355, 281, atas nama Penggugat I dan objek Hak Tanggungan Nomor 06826/2011, yaitu berupa bidang tanah pekarangan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 942, luas tanah 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi), atas nama Siswo Prayitno, adalah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum;
 9. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah pelaku usaha dan/atau kreditur yang tidak beritikad baik;
 10. Menyatakan bahwa Penggugat adalah konsumen dan/atau debitur yang beritikad baik;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2555 K/Pdt/2024



11. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk mengganti kerugian secara bersama-sama, seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Kerugian materiil adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan seluruh pembayaran angsuran Penggugat seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp157.330.600,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
13. Menyatakan bahwa:
 - 13.1. Perjanjian Kredit Nomor 0000307-SPK-7087-0609, tanggal 22 Juni 2009;
 - 13.2. Perjanjian perubahan yaitu Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 6001339-ADDPK-7087-0311, tanggal 25 Maret 2011;
 - 13.3. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 7001349-ADDPK-7087-0911, tanggal 26 September 2011;
 - 13.4. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 5001813-ADDPK-7087-0712, tanggal 25 Juli 2012;adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan secara hukum dan/atau batal demi hukum (*null and void*);
14. Menyatakan bahwa Akta Pengalihan Hak Tanggungan Nomor 304/Sempor/2011, tertanggal 8 November 2011, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, selaku PPAT Wilayah Kabupaten Kebumen, adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan secara hukum dan/atau batal demi hukum (*null and void*);
15. Menyatakan bahwa Akta Pengalihan Hak Tanggungan Nomor 780/2011, tertanggal 14 November 2011, yang dibuat oleh Turut

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2555 K/Pdt/2024



Tergugat II, selaku PPAT Wilayah Kabupaten Banyumas, adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan secara hukum dan/atau batal demi hukum (*null and void*);

16. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1833/2011, yang dibuat oleh Turut Tergugat III, adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan secara hukum dan/atau batal demi hukum (*null and void*);

17. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 06826/2011, yang dibuat oleh Turut Tergugat IV, adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan secara hukum dan/atau batal demi hukum (*null and void*);

18. Menyatakan bahwa penyelenggaraan lelang, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 10 Januari 2014,

Pukul : 14.00 WIB s/d selesai,

Tempat : Kantor KPKNL Purwokerto,

(alamat: Jalan Pahlawan, Nomor 876, Purwokerto),

adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan secara hukum dan/atau batal demi hukum (*null and void*);

19. Menyatakan bahwa penunjukan pembeli/pemenang lelang, yaitu Tergugat II, sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, tertanggal 10 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang, yaitu Sujoko Hadi Putro, S.E., telah ditunjuk pembeli/pemenang lelang, yaitu Tergugat II, terhadap objek Hak Tanggungan Nomor 1833/2011, yaitu berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya, dijual dalam 1 (satu) paket, masing-masing tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 155, 355, 281, atas nama Penggugat dan objek Hak Tanggungan Nomor 06826/2011, yaitu berupa bidang tanah pekarangan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 942, luas tanah 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi), atas nama Siswo Prayitno, adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan secara hukum dan/atau batal demi hukum (*null*

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2555 K/Pdt/2024



and void);

20. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan seketika dan sekaligus Sertipikat Hak Milik Nomor 155, 355, 281, atas nama Penggugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor 942, luas tanah 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi), atas nama Penggugat II kepada Para Penggugat;

21. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 155, 355, 281, untuk dibalik nama kembali atas nama Penggugat;

22. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 942, luas tanah 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi), untuk dibalik nama kembali atas nama Siswo Prayitno;

23. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

24. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing*;
3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan yang diajukan Penggugat *nebis in idem* atau *exceptio res judicata*;

Eksepsi Tergugat II:

1. *Nebis in idem*;
2. Subjek Penggugat;
3. Subjek Tergugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2555 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan tidak jelas dan kabur;
5. Penyebutan subjek Penggugat dalam posita berbeda dengan penyebutan subyek dalam *petitum*;

Eksepsi Turut Tergugat V:

- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kebumen telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kbm, tanggal 25 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.305.500,00 (empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 249/PDT/2023/PT SMG, tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kbm, *juncto* Nomor 249/PDT/2023/PT SMG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2555 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulunya Pemohon Banding/Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulunya Pemohon Banding/Penggugat secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 249/PDT/2023/PT SMG, tertanggal 24 Juli 2023;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulunya Para Termohon Banding/Para Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini secara tanggung renteng pada keseluruhan tingkatan;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim Yang Terhormat menganggap patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terikat perjanjian kredit sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor 0000307-SPK-7087-0609, tanggal 22 Juni 2009, dengan jaminan yang diikat dengan hak tanggungan, yang kemudian beberapa kali diubah dengan:
 1. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 6001339-ADDPK-7087-0311, tanggal 25 Maret 2011;
 2. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 7001349-

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2555 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADDPK-7087-0911, tanggal 26 September 2011;

3. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi)
Nomor 5001813-ADDPK-7087-0712, tanggal 25 Juli 2012;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat I berdasarkan perjanjian kredit dan telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, maka Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga Tergugat I berhak melakukan penjualan lelang atas objek jaminan milik Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutang Penggugat, dimana lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: FERRY LIZA, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 249/PDT/2023/PT SMG, tanggal 24 Juli 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kbm, tanggal 25 Mei 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan namun oleh karena senyatanya Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FERRY LIZA**, tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2555 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 249/PDT/2023/PT SMG, tanggal 24 Juli 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kbm, tanggal 25 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2555 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2555 K/Pdt/2024